



**Guardia di Finanza
GRUPPO FORMIA**

Il Comandante

✉ Via Palazzo, 150 – 04023 Formia (LT) ☎ Tel. 0771.720288
pec: Lt1290000p@pec.gdf.it

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 7 SET. 2021



615257/2021

07 SET. 2021

OGGETTO: appunto riguardante un militare del Corpo.

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO**

= CASSINO =

Trasmetto, in plico chiuso, la richiesta avente pari numero e data concernente l'oggetto.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. *[Signature]* Galluccio)

Ufficio pm att
Procl 21
Arnone Marcello
323

Formia anno ~~2017-2018~~

Concetta Prokurant

coll D'ordine - Rubene - *[Signature]*



**Guardia di Finanza
GRUPPO FORMIA**

Il Comandante

✉ Via Palazzo, 150 – 04023 Formia (LT) ☎ Tel. 0771.720288
pec: Lt1290000p@pec.gdf.it

415257/2021

07 SET. 2021

OGGETTO: appunto riguardante un militare del Corpo.
Brigadiere Marcello ARNONE "903669J"

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO**
Alla c.a. della D.ssa Chiara D'Orefice

= CASSINO =

1. Con nota n. 344695/2021 del 19.07.2021, il sovraordinato Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina trasmetteva un appunto informativo (all. 1), redatto in data 8 luglio 2021 dalla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) – Centro Operativo di Roma, segnalante specifiche condotte tenute dal militare in oggetto indicato.
2. Dall'appunto *sub* 1., si rileva che la S.V. ha cognizione delle condotte in argomento tenute dal militare in forza a questo Comando.
3. In tale ottica e con il precipuo fine di aderire ad analoga richiesta del sovraordinato Comando Provinciale di Latina, si prega di valutare la possibilità di:
 - a. acquisire dal relativo fascicolo processuale tutta la documentazione probatoria necessaria per esaminare compiutamente, sotto il profilo disciplinare, il comportamento tenuto dal sovrintendente;
 - b. comunicare eventuali collegamenti con un possibile procedimento in essere presso l'A.G. di S.M. Capua Vetere, concernente l'episodio riportato nel menzionato appunto e riconducibile alla segnalata medesima velata attività extra-professionale espletata dal militare.
4. Il referente della trattazione *de qua* è lo scrivente.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. Luigi Muccio)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO DI ROMA

VIA SICILIA, 194 - 00187 ROMA - TEL. 06.3229581 - P.E.C.: DIA.ROMA.RM@PECPS.INTERNO.IT

APPUNTO

1. Nell'ambito del Procedimento penale nr. 57263/14 della Procura della Repubblica di Roma - D.D.A.-, il Centro Operativo D.I.A. di Roma ha svolto una complessa e prolungata attività investigativa atta a contrastare la possibile strategia di infiltrazione nelle commesse per lavori pubblici, posta in essere dagli storici *clan camorristici* operanti nel *sud pontino*, mediante l'utilizzo di prestanome, personaggi e/o società "spendibili".

In tale delineato contesto, è stato possibile, tra l'altro, acquisire elementi probatori atti a comprovare l'esistenza e l'operatività di un consolidato *accordo di sistema* tra i vertici politici "pro tempore" della Municipalità di Formia (LT), funzionari, tecnici comunali e vari imprenditori finalizzato alla commissione di una molteplicità di reati contro la pubblica amministrazione essenzialmente finalizzati all'ottenimento *agevolato* di finanziamenti pubblici ed Europei di varia entità destinati alla realizzazione di importanti opere pubbliche da appaltare successivamente ad imprese di riferimento.

Per tali ipotesi di reato, la Procura della Repubblica di Cassino, successivamente interessata per competenza dall'A.G. di Roma, ha aperto il fascicolo processuale nr. 4032/18, delegando ulteriori approfondimenti investigativi a questo Centro Operativo.

Detta attività d'indagine si è conclusa con la notifica, in data 10.09.2020, all'ex Sindaco di Formia (LT) BARTOLOMEO Sandro e ad altre 16 persone tra funzionari, tecnici e titolari di imprese assegnatarie di lavori pubblici di "Informazione di garanzia e sul

diritto di difesa art. 369 e 369 bis e Avviso di conclusione delle indagini preliminari – art. 415 bis c.p.p.

Il P.M. della Procura di Cassino D.ssa Chiara D'OREFICE, titolare del citato fascicolo, da ultimo, ha autorizzato questo Centro Operativo D.I.A. a fornire al competente Comando della Guardia di Finanza, per ogni autonoma valutazione da un punto di vista deontologico - comportamentale, le circostanze di seguito descritte che hanno visto il coinvolgimento, allo stato senza contestazioni penali, di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

- ② In merito a quanto precede, si rappresenta che nel corso delle attività di intercettazione ambientali e telefoniche a carico degli indagati, con particolare riferimento a BARTOLOMEO Sandro, ex Sindaco di Formia (LT), è emersa la figura del cognato ARNONE Marcello, nato a Minturno (LT) il 25.12.1968, all'epoca dei fatti Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in Servizio presso la Compagnia di Formia.

In particolare, si rappresenta che in data 03.08.2017 BARTOLOMEO Sandro, al fine di eludere eventuali attività investigative a suo carico, di cui aveva evidentemente sentore/timore, ha disposto una "bonifica" nel proprio ufficio, incaricando della sua esecuzione proprio il cognato ARNONE Marcello, in ragione delle sue competenze tecniche e della partecipazione (al 40% delle quote societarie, fino alla data del 01.10.2018), nella società "A.M. Tecnologia e Sicurezza srl" che ha nell'oggetto sociale, tra l'altro, lo svolgimento di "attività connessa alla tecnologia domotica ed alla attività investigativa".

La verifica tecnica svolta a cura di ARNONE Marcello nell'ufficio del Sindaco BARTOLOMEO Sandro, ampiamente documentata in forma audio/video dalle attività tecniche in corso nel periodo di riferimento, non ha portato al rinvenimento degli apparati e quindi pregiudicato il prosieguo dell'attività d'indagine solo grazie alle preventive contromisure poste in essere da questo Ufficio, con l'adozione tempestiva della cosiddetta "modalità antibonifica".

Va rilevato poi che l'attuazione della preventiva "*modalità antibonifica*" è stata resa possibile grazie alla precedente registrazione di molteplici conversazioni telefoniche nel corso delle quali BARTOLOMEO Sandro ed il cognato ARNONE Marcello avevano concordato la data e l'ora dell'intervento, prevedendo, tra l'altro, che nessuno fosse presente in quei frangenti negli Uffici comunali.

Successivamente all'intervento sono state registrati messaggi di testo e conversazioni tra BARTOLOMEO Sandro e ARNONE Marcello nel corso dei quali, quest'ultimo ha rassicurato il cognato circa il favorevole esito della bonifica eseguita nel suo ufficio.

3. Successivamente a tale episodio, l'Autorità Giudiziaria ha disposto attività tecnica di intercettazione anche dell'utenza telefonica in uso ad ARNONE Marcello, al fine di comprenderne bene il ruolo, con particolare riferimento al suo coinvolgimento nell'attività di tentata elusione delle indagini posta in essere dal cognato BARTOLOMEO Sandro.

Nel corso di dette attività tecniche, il cui esito è stato riferito alla Procura della Repubblica di Roma - D.D.A., atti successivamente confluiti nel fascicolo della Procura della Repubblica di Cassino, è emerso che ARNONE Marcello svolgeva una vera e propria attività lavorativa *parallela*, avvalendosi, come detto, della società "A.M. Tecnologia e Sicurezza" di cui, pur avendo il 40% delle quote, era da considerarsi il reale *dominus*.

Più in dettaglio, l'attività investigativa svolta ha consentito di registrare una serie di conversazioni dalle quali appare evidente come ARNONE Marcello, anche in ragione della sua appartenenza alla Guardia di Finanza, aveva costituito una serie di fitte ed intense relazioni con Amministratori di diversi Comuni della zona (Minturno, Spigno Saturnia, ecc.), responsabili delle varie Polizie Municipali, funzionari e tecnici comunali che hanno portato la AM Tecnologia e Sicurezza a gestire sistemi di sicurezza in quelle zone (videosorveglianza, controllo targhe ecc.).

Detta rete di conoscenze, inoltre, ha permesso ad ARNONE Marcello di essere sempre a conoscenza dei nuovi bandi di gara e dei progetti delle amministrazioni comunali della zona.

Infine, vanno stigmatizzate una serie di conversazioni telefoniche, il cui effettivo esito tuttavia non è stato possibile riscontrare per l'intervenuta cessazione dell'attività investigativa, nel corso delle quali ARNONE Marcello, dialogando con un soggetto non identificato aveva palesato la volontà di disattivare alcune telecamere notate sul lungomare di Minturno che, a suo dire, erano state fatte installare probabilmente dalla DDA di Napoli.

Roma, 7 8 LUG. 2021